Dreigliederung sociale
Clef d'une manière de traiter les conflits actuels

Les 6 et 7 juin derniers eut lieu au *Forum 3* de Stuttgart, un atelier public, dans le cadre d'un colloque, lors duquel la tentative fut entreprise de sonder, par dialogues et exemples, comment la *Dreigliederung* sociale peut être mise à profit en tant que clef d'une manière de traiter les conflits actuels. Les textes suivants donnent une impression de ce dialogue, sans revendiquer de le restituer intégralement en détail. Katharina Offenborn a librement rédigé la conférence d'introduction de Harald Spehl [SIHS215.DOC]. Udo Herrmannstorfer introduisit à chaque fois le sujet de la section du colloque, suivis des comptes rendus introductifs (André Bleicher, Albert Schmelzer, Gerald Häfner) [SIAB215.DOC, SIAS215.DOC & SIGH215.Doc]]. Christoph Strawe veilla à ces récapitulations, André Bleicher a lui-même rédigé son compte rendu sur la question des ressources

Pathologies sociales et conflits du présent
La *Dreigliederung* sociale en tant que contribution à leur compréhension et leur résolution
Harald Spehl* —** un résumé rédigé par ***Katharina Offenborn

À l'appui de quatre exemples, on va examiner dans quelle mesure la *Dreigliederung* sociale peut venir en aide pour comprendre les tableaux de maladie sociale qui surgissent devant nous partout dans le monde, et se mettre à penser des solutions pour les aborder. Quels points de vue se laissent en effet gagner pour ces sujets à partir de la *Dreigliederung* ?

- Premier exemple : Chaque jour nous lisons des manchettes sur des conflits violents pour la plupart entre états et à l'intérieur des états — guerre en Ukraine, confrontation pour une solution au Proche Orient par la création de deux états séparés, tentative du groupe DAESH, d'instaurer par la terreur un état théocratique, etc. Nous en arrivons toujours au point où nous devons nous interroger : qu'est-ce que principalement un état ?, qu'est-ce qui justifie son existence ?, en quoi consiste sa capacité de vie ?, quand-est-ce qu'il n'existe plus ? qu'en est-il de la division d'un état par « Sécession » ? Avons-nous, au-delà de notre trouble, des moyens de mesures pour juger de ces interrogations ?

- Deuxième exemple : nous ne vivons pas seulement des conflits entre états, des dissolution ou selon le cas des scissions d'états, mais au contraire aussi l'inverse, à savoir des états qui décident de s'unir. C'est l'exemple de l'UE : qu'en est-il lorsque des états nationaux décident de s'unir ?

Avec des jugements globaux, on ne peut pas aller plus loin ici. La question c'est de savoir ce qu'on gagne par l'union ou la scission ? Est-ce que la structure interne de deux états séparés ou selon le cas, unis, s'améliore de ce fait — ou bien même empire-t-elle carrément ? À quoi ressemble-t-elle principalement cette structure interne ?

- Troisième exemple : la position de la formation et de la science dans l'esprit de l'état ; présentée à l'appui de mes propres expériences en tant que professeur d'université et co-fondateur d'une université en responsabilité privée.

- Quatrième exemple : le Parlement allemand a « mis en route » un projet de loi[1] sur « l'unité tarifaire », un sujet qui, sur la base des grèves des pilotes d'avions et des conducteurs de locomotives, donne libre court à de grandes confrontations. Qu'y a-t-il derrière ces concepts de « communautés tarifaires » ? et « récompense salariale » ?

[1] La loi fut votée le 22 mai par le *Bundestag*.

Idées directrices de la *Dreigliederung*, *Dreigliederung* en tant que guide du regard

Avant tout pour ceux qui se préoccupent nouvellement de ce sujet, on doit au moins esquissé ici à gros traits le concept de la *Dreigliederung*. Il s'agit de la qualité distincte de la vie de l'esprit, de celle du droit et de celle de l'économie dans l'organisme social. Les vies de l'esprit, du droit et de l'économie forment des cercles qui sur le plan fonctionnel sont relativement autonomes, en même tant qu'ils interfèrent les uns avec les autres et interagissent les uns avec les autres.

Au domaine de la culture — Rudolf Steiner la désigne comme la vie de l'esprit — appartiennent la religion, la culture, l'éducation-formation, les sciences, la culture au sens étroit (théâtre, cinéma concert, etc.) et les institutions correspondantes. Considérée au plan fonctionnel, la vie de l'esprit est le courant émanant des facultés individuelles qui « nourrit » la société et sans lequel il n'y aurait pas non plus de vie juridique ni de vie économique. La liberté est une condition de vie pour ce domaine. Considéré ainsi, cela ne peut être la tâche de l'état de déterminer intérieurement la culture et de la diriger. Il a beaucoup plus la tâche d'en créer les conditions de sorte qu'au plan culturel, au sens le plus vaste du terme, la possibilité existe de devenir socialement actifs par libre résolution individuelle.

Dans le second domaine, celui de la vie juridique, à savoir la sphère du droit, de l'état et de la politique, il s'agit de la mise en ordre de ce qui vit entre les êtres humains. Elle ne peut réussir que si la même liberté de tout être humain est respectée et que les êtres humains sont considérés comme mutuellement égaux dans leurs fréquentations les uns avec les autres. Des réglementations générales ne peuvent se réaliser que de manière démocratique (« un être humain — une voix »). L'égalité est donc la condition de vie de ce domaine.

Dans le troisième domaine, la vie économique, c'est le principe des sentiments fraternels ou de la fraternité qui devrait régner — on pourrait aussi parler de solidarité. Cette conception suscite dans l'actuel *mainstream* économique des froncements de sourcils, des sourires fatigués et de l'incompréhension. Dans l'économie règne nonobstant la concurrence, ainsi pense-t-on. Le principe de base de l'économie c'est pourtant que des êtres humains produisent ce que d'autres ont besoin. Nous avons fait, ces deux derniers siècles, des progrès incroyables au moyen de la répartition du travail en produisant des biens et des prestations qui ne se trouvaient pas autrefois à la disposition de l'humanité. La population mondiale s'est immensément accrûe. J'affirme que nous pourrions aussi bien la nourrir , si elle ne manquât point de fraternité et de solidarité[2].

La question de savoir dans quelle proportion seraient à disposer les idées guides de liberté, d'égalité et de fraternité/solidarité et comment ceci entrerait en cohésion avec l'articulation organique (*Gliederung*) de la totalité sociale, n'est pas à éluder par la manière de traiter les problèmes sociaux de notre époque. La *Dreigliederung* n'élève pas la prétention d'offrir des recettes sociales brevetées. Mais elle est secourable, car elle dirige le regard sur la configurabilité des relations sociales. Cela peut contribuer en plus à ce que, lors de la façon de traiter les conflits, les priorités correctes soient bel et bien posées.

Que signifie le droit d'autodétermination lors des conflits à l'intérieur ou entre les états ?

Rappelons-nous l'éclatement de l'État multinational yougoslave et la guerre qui s'ensuivit. Au nom du droit d'autodétermination des nations se fondèrent des états autonomes. « Là où se trouve un

[2] Les statistiques sont formelles : la production de nourritures au niveau mondial est — dès à présent, aujourd'hui ! — largement suffisante pour nourrir l'humanité entière, c'est la politique, les conflits d'intérêts et l'égoïsme des riches qui en entravent une juste répartition en empêchant que la faim soit éradiquée dans le monde. *ndt*

Serbe, là est la Serbie », disait-on. Et de manière analogue là où était censé être un Croate, c'était la Croatie[3]. La conséquence sanglante en fut la « purification ethnique ». On peut en suivre les traces jusqu'au jour d'aujourd'hui et de nombreux problèmes demeurent irrésolus. En même temps, un retour à l'ancienne Yougoslavie apparaît désormais impossible. Mais comment les circonstances peuvent-elles être démêlées ?

La confusion commence déjà avec le concept d'état lui-même. Un état, telle en est l'actuelle définition courante, consiste en une nation (peuple particulier), un territoire et une puissance d'état. Mais qui est pensé avec cette nation ? Le plus souvent ce n'est pas le peuple au sens ethnique, mais « beaucoup plus des êtres humains avec une citoyenneté d'état commune, indépendante de la nationalité (ethnie, origine) »[4]. D'un autre côté, on en appelle à ce qu'on appelle un droit [attention de nature communautaire, *ndt*] d'autodétermination des nations — tout d'abord propagé par Woodrow Wilson, lors duquel, il s'agit bien, comme le montre l'exemple Yougoslave, d'identité ethnique[5]. On peut interpréter ce concept à chaque fois selon l'opportunité politique qui se présente[6]. Les interprétations différentes servent, dans le pire des cas, de justification à la violence et à la guerre, comme le révèlent la crise actuelle de la Crimée et la situation de l'Ukraine[7]. Dans la section du colloque intitulé « puissance d'état, aspiration à l'autonomie et protection des minorités » on travaillera encore plus avant au démêlage des concepts.

Des tentatives de clarification n'ont en définitive pas réellement réussi, la discussion entre les experts, scientifiques et politiciens n'est en aucune manière achevée. Cela se révèle, par exemple, au plan de l'ONU : la déclaration des droits de l'Homme de l'ONU donne à ces droits la priorité dans la vie juridique globale, la carte de l'ONU met au premier plan la souveraineté et l'intégrité de l'état. Qu'en est-il lorsque ces deux points de vue tombent en contradiction ? Comment empêcher leur perversion et leur instrumentalisation, — un interventionnisme des droits de l'Homme en tant que prétexte d'une immixtion agressive, se targuer de la souveraineté de l'état en tant que prétexte pour opprimer une critique des violations des droits de l'Homme ? Dans les deux pactes multilatéraux des droits de l'Homme, votés en même temps, le 16 décembre 1966, par l'AG de l'ONU — « pacte international sur les droits du citoyen et politiques » et le « pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels » — surgit aussitôt dans la partie 1, article 1, un concept de nation ambigu : « Toutes les nations ont le droit de s'autodéterminer. En vertu de ce droit, elles décident librement de leur statut politique et organisent librement leur développement économique, social et culturel.[8] »

À chaque fois selon la posture des intérêts, les uns peuvent dire, par conséquent : si un groupe, qui est malcontent dans un état, fonde le sien en propre, cela mène conséquemment à une atomisation, de telles structures n'ont aucune base réellement juridique et économique. Par conséquent, le séparatisme ne peut pas être toléré, il détruit en effet la souveraineté de « l'état nation ». Par contre, le

---

[3] Un « état » qui fut immédiatement et aussitôt reconnu par l'Allemagne..! *ndt*

[4] voir http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsvolk

[5] En fait, tout dépend de l'état d'évolution culturelle de cette ethnie : confinée dans une petite vallée retirée d'une montagne, cette ethnie n'a pas forcément une conscience d'une communauté plus large partageant des valeurs communes, historiques, religieuses et spirituelles, mais simplement la haine du voisin de la vallée suivante. *ndt*

[6] Il existe aussi des possibilités très diverses d'être membre d'un état : dans de nombreux états [dont la France, *ndt*], on devient citoyen du fait qu'on y a vu le jour, conformément au « *jus soli* ». Dans d'autres régions, comme l'Allemagne, par exemple [et ce fut récemment encore un très grave problème ! *ndt*] c'est le sang qui joue un rôle, le « *jus sanguinis* ».

[7] On appelle aussi Kiev, la Mère de toutes les Russies !, Le problème Ukrainien a une composante politique « OTAN », dont il faudrait bien qu'un jour l'extension vers l'Est s'arrêtât de toute manière ! *ndt*

[8] http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360794/publicationFile/3613/IntZivilpakt.pdft
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360806/publicationFile/3618/IntSozialpakt.pdf

droit de la minorité (ethnique ou religieuse) peut être évoqué, de ne pas être opprimé par une majorité dont le pouvoir d'état tire profit pour lui. Pourtant si la minorité, opprimée jusqu'à présent, devient une majorité d'une formation étatique séparée, et que de leur côté des ressortissants de l'ancienne majorité devenue minorité sont opprimés, on aurait nonobstant rien gagné. On doit ici tirer la leçon de l'histoire — que l'on étudie donc des exemples en Inde, au Pakistan et au Bangladesh ou l'Éthiopie et l'Érythrée.

Il importe manifestement que la structure interne des états — c'est égal de quelle grandeur sont ces états — protège les droits et libertés de l'être humain individuel et des minorités. Car, trop souvent seulement, surgit la tendance vers un état propre à partir de la structure répressive interne de l'état indiqué : un groupement exige une liberté religieuse, ce que la majorité lui refuse. il pourrait cultiver sa langue, ses usages, sa culture, mais la majorité déclare sa propre langue — que ce soit à présent le russe, le serbe, l'ukrainien ou le turc — comme seule et unique langue officielle de l'état et sa propre culture comme culture officielle. De telles constellations ne laissent apparemment que le choix, de devenir elle-même majorité ou bien de se diviser.

Il est d'une importance prééminente que tout un chacun, puisse vivre à l'intérieur d'un état conformément à sa propre identité individuelle. Comment un cadre d'ordre juridique peut-il être organisé pour la vie ensemble en liberté et multiplicité ? Avant tout les frontières entre les trois domaines sociaux des sphères de vie doivent être tracées de manière telle que les êtres humains résolvent les conflits et puissent organiser un développement : si des comportements de tutelle sont évités, tandis que ni l'économie ne domine l'état et le droit, et l'état ne domine ni l'économie, ni la religion ou selon le cas la culture ne domine l'état. Ce n'est qu'ainsi qu'état, culture et économie peuvent interagir de manière féconde. Aux conflits qui nécessitent une résolution appartiennent aussi des questions selon l'équilibre économique entre des régions dotées de richesses naturelles diverses. Ce n'est que lorsque les délimitations entre les champs de vie sociale sont correctement reconnues que la question du traçage des frontières d'un état peut aussi être effectué, élaboré de manière sensée et ne plus en appeler sans cesse à de nouveaux conflits violents.

Résolution de tous les problèmes au moyen d'une union des états ?

Passons au deuxième point annoncé : après la seconde Guerre mondiale, un mouvement d'intégration s'est développé, qui a commencé par le champ économique par la fondation de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA),[9] a mené ensuite, par la Communauté Économique Européenne (CEE), à l'Union Européenne — et aussi à l'Union monétaire européenne. Des États souverains s'unissent, créent un marché commun et se défont d'une partie de leurs compétences à l'UE.

L'Europe est très différemment vécue : par les uns en tant qu'histoire d'une réussite, pour les autres comme une source de conflits[10]. Avec l'actuelle crise grecque, s'effile précisément l'un de ces conflits. Au travers des élections, des forces gagnent l'assentiment que l'union européenne n'a commis une seule et unique erreur, celle d'avoir, selon le cas, délaissé le chantier de l'intégration politique et d'avoir voulu se cantonner seulement sur une simple collaboration économique commune. En Angleterre, un référendum est censé avoir lieu sur l'appartenance à l'UE[11]. D'autres cercles faisant

[9] Les deux matières essentielles qui, faute d'un contrôle mais surtout d'une entente commune européenne, avaient permis l'armement de l'empire allemand, sans pouvoir ensuite entraver le réarmement allemand sous le nazisme. *ndt*

[10] Mais « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » *ndt*

[11] Il faut dire que cette appartenance fait actuellement l'objet d'un instrumentalisation politique intérieure, afin de ramener d'autres problèmes, plus nettement britanniques ceux-là, au second plan de l'actualité politique. En France, pendant longtemps l'appartenance à l'UE a été instrumentalisée aussi (c'est de la faute à l'Europe ! entendait-on encore ici ou là…) pour expliquer aussi des problèmes économiques dont l'origine est plutôt à rechercher dans l'attentisme replié d'un patronat

autorité, cultivent une vision des Etats-Unis d'Europe, selon laquelle en définitive serait censé émerger un état unitaire avec Parlement et gouvernement[12]. Entre deux, il y a des idées d'une « Europe des patries », une Europe fédérale entre autres. On est encore bien éloigné d'une communauté réelle en référence à la configuration sociale de la nouvelle Europe[13], les partisans d'un état européen unitaire tablent plus sur la dynamique propre de l'intégration que sur la force de conviction des arguments[14].

Il s'avère : qu'aussi lors de l'union d'états, le problème demeure de la structure interne de la grande formation étatique qui prend ainsi naissance. Aussi longtemps que les reculs d'ordre politique ne sont pas correctement posés, la dimension de la formation politique accroît l'étendue des problèmes qu'amènent de telles questions structurellement irrésolues de l'état. Si nous lui incluions encore les USA et l'espace sud-américain et pacifique, ce mouvement d'intégration finirait par aboutir à un état mondial englobant l'ensemble de la population mondiale, nous aurions un Parlement mondial et un gouvernement mondial qui pourraient de nouveau alléguer un cadre juridique pour l'économie globale. Les problèmes de la majorité et des minorités, la question du comment procéder avec la multiplicité mentale, ethnique, culturelle et linguistique, n'en seraient de ce fait encore aucunement résolus. En plus de cet état, il n'y aurait aucune issue de sécession. Des conflits durables sont ainsi programmés d'avance.

Questions de liberté — à l'exemple de l'enseignement supérieur

C'est la tâche de l'état dans le domaine de la culture, au sens plus vaste du terme, de donner aux êtres humains la possibilité d'apporter leurs initiatives. Cela vaut d'une manière particulière aussi pour la formation et l'enseignement supérieurs. De ce dernier domaine, on va ici considérer l'initiative de fondation d'une université privée.

En Allemagne [et plus encore en France, *ndt*] l'éducation et la formation, les écoles sont comme autrefois largement des organisations de l'état. Les enseignants sont le plus souvent fonctionnaires. La prise en charge de l'enseignement par l'état représentait autrefois un pas de libération vis-à-vis de la tutelle cléricale sur ces institutions. Elle mena aussi à une démocratisation de l'accès aux études et une

---

vieillot à côté d'un syndicalisme qui, faute d'avoir su se détacher de son appui politique, patent chez la gauche mitterrandienne, ne représente désormais plus qu'une toute petite minorité de « travailleurs ». *ndt*

[12] À la mode des Etats-Unis, dont le principal objectif, effectivement est certainement d'empêcher — via le « duo solo » avec la Grande-Bretagne (déjà signalé par le Général de Gaulle en 1963, au moment de la question de l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun, refusée parce que pas encore « toute nue » à savoir débarrassée de ses colonies) — une Europe autonome capable d'harmoniser, avec la compréhension et l'appui d'une Afrique et d'une Russie d'avenir, les rapports mondiaux entre grand-Ouest (États-Unis, Canada, Amérique du Sud et Grand-Est (Chine, Japon, Indonésie). Mais de toute manière, il vaudrait de conseiller à ces gens de relire *De la démocratie aux Etats-Unis* de Toqueville, afin qu'ils prennent vraiment conscience de la structure politique de fond des États Unis qui ne sont pas du tout un pays unitaire : le gouvernement de Washington, par exemple, a moins de pouvoir qu'un seul des États américains pratiquement autonome ! Là aussi, ces gens manquent de toute évidence d'une culture et d'une compréhension réelle de la structure politique américaine. *ndt*

[13] Bien au contraire, le secteur économique profite même des bas salaires des professions des uns (P.ex. : chauffeurs routiers, plombiers) (de Pologne, Roumanie, etc…) pour couler les conditions de vie des salaires plus élevés des autres (France, Allemagne, Hollande et Italie) tandis que les ex-anglo-saxons profitent de l'absence des cadres sociaux des salariés pour développer des petits boulots et faire des *working poors*. *ndt*

[14] Jusqu'à se heurter à la porte de l'Ukraine, ou bien encore, à savoir « l'entrée de la caverne de l'Ours russe » qu'il n'est pas bon d'aller déranger et réveiller. L'UE ne devait pas obéir à l'OTAN, une création américaine d'intégration militaire se relayant sur la Grande-Bretagne et l'Allemagne d'après-Guerres. Il fallait répondre par contre aux sollicitations de l'Ours désemparé, après 1992 et l'effondrement de l'URSS, d'entretenir une relation privilégiée avec la Russie, ce qui déplaisait bien sûr à Washington. C'est par manque d'autonomie vis-à-vis de l'Amérique(déjà signalée par De Gaulle en 1963, voir Alain Peyrefitte *C'était de Gaulle*) que l'Europe d'alors n'a pas répondu à la sollicitation russe, l'occasion fut manquée ! Et ne se représentera pas de si tôt et de plus ce peut être la source d'une grave conflit à venir, lequel va affaiblir la Russie face à la Chine. *ndt*

meilleure protection matérielle des enseignant(e)s. Que les ministères du culte pussent donner les plans scolaires et décider avec cela ce qui doit être enseigné à l'école, cela met aujourd'hui pourtant une restriction à l'innovation pédagogique. Le financement par l'état sert de prétexte à cette pratique.

Universités et sciences se trouvent aussi largement sous une responsabilité de l'état, avec la différence qu'ici, la liberté de l'enseignement (et de la recherche) est garantie par la loi fondamentale (*Grundgesetz*). Il est vrai qu'ici aussi des ministères déterminent dans une grande mesure ce qui doit se produire dans une université, à savoir qu'il y a plus ou moins d'autonomie. Lorsqu'au milieu des années 70, je fus appelé à Trèves, c'était le ministère des sciences qui était compétent. Les contenus des modules d'enseignements n'étaient certes pas fixés, mais bel et bien l'ordre des examens et leur admissibilité. Sans baccalauréat de l'état, on ne pouvait guère étudier autrefois. Ce sont de pures règlements étatiques qui restreignent l'espace de liberté de la science. C'est-à-dire que la vie juridique agit en déterminant la vie de l'esprit.

Dans l'instant, les universités se battent avec le sous-financement. Le nombre des étudiants s'accroît d'année en année. Les postes qui ont été créés par le ministère, n'augmentent pas en proportion. L'équipement des universités exigent des décisions des Parlements. Le financement s'ensuit donc par l'état. Ce financement a certes facilité l'accès à l'université, mais il a amené en même temps l'influence de l'état sur les contenus pédagogiques et la recherche. Étant donné que l'argent ne suffit pas, les universités se voient dans l'obligation de solliciter le soutien de l'économie, ce par quoi d'autres dépendances[15] s'instaurent Des entreprises financent, par exemple, une nouvelle chaire de professeur pour 5 ans, dans un ordre de grandeur de 600 à 700 000 €, pour laquelle l'état ne doit rien apporter. Mais le fondateur a un droit de décision du contenu de la chaire. Un cartel pharmaceutique ne fondra jamais une chaire de philosophie de la religion, mais plutôt au contraire une recherche pharmaceutique et autres. Se rajoute à cela que l'université doit souvent garantir qu'elle continuera de financer la chaire par les moyens de l'état. C'est ainsi que se glissent des décisions structurelles de l'économie à l'intérieur du domaine scientifique.

Tentative d'alternative : l'exemple de l'Université Nicolas de Cues[16]

Celui qui aujourd'hui étudie les sciences économiques, en reçoit un contenu « néoclassique » des enseignements offerts. En sus il y a un mécontentement croissant, ce qui a mené, entre autre chose, à ce que des gens se mettent ensemble pour fonder une université en libre responsabilité — en moyenne Moselle, à Bernkastel-Kues, lieu de naissance de Nicolas de Kues, dit le Cusain[17], qu'ils choisirent comme parrain spirituel de cette nouvelle sorte de modèle universitaire. On n'est pas censé seulement transmettre des savoirs spécialisés, mais au contraire aussi en même temps rendre possible le développement de la personnalité et de la communauté entre enseignants et enseignés — un net contraste avec la formation universitaire scientifique exclusivement orientée sur des contenus spécialisés[18].

---

[15] Pas seulement, il y a aussi des restrictions à la publication car les collaborations scientifiques avec les entreprises sont placés sous le sceau du secret, car elles débouchent sur un brevet et suivent les lois de la concurrence. Ceci entraîne donc, non seulement la dépendance financière du chercheur, mais encore un entrave sur le caractère public des recherches effectuées. C'est ainsi qu'à Lille, par exemple, des OGM de chicons (chicorées) sont secrètement testés et cultivés, sans que personne ne puisse y aller voir ce qui se passe. *ndt*

[16] En mai 2015, le ministère de la science du Land de Rhénanie-Palatinat a reconnu l'université. L'enseignement peut commencer au trimestre d'hiver 2015-2016 (donc à la rentrée prochaine, *ndt*), voir aussi la page 27 de cette revue.

[17] Voir de Ekkehard Meffert : *Nikolaus von Kues — Sein Lebensgang, Seine Lehre vom Geist* Verlag Freise Geistesleben, Stuttgart 1982 et c'est en allemand, pas encore de traduction française existante..! *ndt*

[18] Pour les parcours d'études voir http://cms.cusanus-hochschule-in-gruendung.eu

Qu'en est-il en Allemagne avec la liberté de fonder une telle université ? Nous connaissons depuis deux ans une véritable marathon avec une vraie course d'obstacles. On ne peut créer et animer une université en libre responsabilité, ou selon le cas sur des bases privées, que si l'on dispose de l'autorisation du ministère compétent du *Land*. Selon la loi sur les universités du *Land*, les enseignants doivent avoir les mêmes qualifications scientifiques que ceux des universités d'état, l'université doit être accessible de la même façon que ces dernières et même, en cas d'insolvabilité, les étudiants qui y suivent déjà des cours doivent y être assurés de pouvoir y mener à bout leur cursus, ce pourquoi d'ailleurs les moyens financiers correspondants doivent être démontrés comme existants. En plus, comme pour tous parcours d'études, ceux-ci doivent être accrédités auprès d'une agence (européenne) d'accréditation. En outre, on attend un avis et une expertise par ce qu'on appelle un conseil scientifique.

À partir d'une compréhension naturelle du système juridique, que la formation scientifique dans le domaine universitaire est une tâche relevant de l'état[19], la conclusion s'ensuit que quelqu'un voulant faire quelque chose d'autre, doit d'abord prouver une fois de manière étendue qu'il est au moins en situation de faire la même chose que l'état. Il est en effet parfaitement justifié qu'il y ait en la matière une protection des étudiant(e)s. Mais offrir celle-ci ne doit pas être si difficile au point de rendre matériellement impossible la fondation. Dans le domaine scolaire on en est arrivé en Allemagne au jugement constitutionnel que l'état était aussi obligé de participer au cofinancement des écoles placées en libre responsabilité. Dans le domaine scientifique, il existe une jurisprudence comparable. La première chose qu'on nous dit au ministère fut : c'est bien beau de vouloir créer ainsi une université, mais nous, nous n'avons pas assez d'argent pour nos propres universités à nous — de la part du ministère vous ne devez pas compter sur le moindre Euro.

Une université libre a donc un problème de financement massif. Une liberté dans le domaine culturel sans argent de don — et certes sans obligations —, lequel en définitive proviennent de la création de valeur économique, c'est impossible. Nous avons aussi à l'université Cusanus des professeurs-fondateurs. Ceci ne sont pourtant pas contraints à une prise d'influence. Et la Caisse d'épargne locale se porta caution afin de garantir la conclusion, en cas d'insolvabilité de l'université, de tous les parcours d'enseignement engagés.

Ce sont des moyens puissants qui doivent être ainsi mobilisés pour une culture libre. Le coût des études en médecine par étudiant est d'environ 20 000 €. Notre société fournit ces moyens de manière primaire aujourd'hui au moyen de l'impôt, ce qui représente, en effet, un don forcé. Ceci assure certes financièrement de l'équipement de base de la culture, mais c'est en même temps peu amical au plan de la liberté[20].

Pour l'université Casanus, nous devions tout d'abord trouver une solution « en petit ». Tout d'abord nous ne pouvions éviter que les étudiant(e)s dussent payer en plus des droits d'inscription. Il faut s'efforcer cependant à ce qu'ils reçoivent une bourse d'études grâce à laquelle les droits d'inscription puissent être en partie ou totalement couverts. Mais pour cela, il faut d'abord en

[19] Celle-ci remontant à Napoléon pour la plus grande partie de l'Europe, pour qui l'objectif était de former des enseignants aptes à façonner les esprits de ses sujets comme lui, Napoléon, entendait les façonner. *ndt*

[20] D'autres exposés sur la question chez Harald Spehl, Christoph Strawe : *Économie et crise financière — et pas de fin ? Comment l raison en vient aux processus économiques et sociaux* ***Sozialimpulse*** **3**/2009, ou selon le cas : http://www.sozialimpulse.de/fileadmin/sozialimpulse/pdf/Wirtschaft-_und_Finanzkrise.pdf

approvisionner l'argent. Ce sont là de hauts obstacles à franchir en comparaison des études largement et librement approvisionnées dans les université d'État[21].

La question générale demeure : est-ce que la formation et la science doivent nécessairement relever de l'état ? L'état a certainement à garantir le droit à la formation, mais le fait de la rendre possible et garantir ce droit, ne signifient pas pour autant un contrôle des contenus. On peut se représenter que des relations entre les vies de l'esprit, du droit et de l'économie soient autrement régulées qu'aujourd'hui. Pourquoi l'économie ne pourrait-elle pas conclure des contrats directs avec le système des sciences ? Aujourd'hui l'impôt de l'économie afflue à l'état, à hauteur de 10% du PIB consacré à la formation et les sciences. Ne pourrait-on pas en « affranchir » l'état au moyen de contrats directs avec l'économie ? L'exemple de l'université Casanus permet de répondre oui, c'est possible : les donneurs, à savoir fondations, personnes individuelles et entreprises, ont le droit de réduire leurs impositions en correspondance. Le moyen existe déjà en principe.

Si les trois domaines de la société se fréquentent les uns les autres de manière contractuelle, ce qui serait aujourd'hui d'usage sous la souveraineté de l'état, cela supposerait en même temps des vies de l'économie, du droit et de l'esprit totalement autrement organisées. Pour cela, une compétence de d'administration autonome serait nécessaire de la part des participants, laquelle doit encore être partiellement développée. Que l'on se figure ce qui se passerait lorsque les milliards destinée à l'enseignement supérieur devaient être répartis parmi toutes les universités allemandes ! Au plus tard ensuite les participants devraient commencer à réfléchir sur les structures internes : si nous prenions des décisions majoritaires, il n'y aurait rapidement plus de science de la religion. Par d'autres voies en arriver à de telles décisions, cela représente un défi auquel on ne vient à bout que dans la pratique. Nous ne devrions pas nous rendre la tâche commode, et ne pas accepter les circonstances sans rien faire, s'il ne doit pas y avoir sans cesse de nouvelles crises. Il vaut de réaliser l'autogestion et la transparence. Une libre vie de l'esprit signifie liberté en responsabilité, aussi sur ce qui arrive avec l'argent de don mis à disposition. L'université Casanus doit rendre compte de ce qu'elle fait vis-à-vis de ses donneurs et de son champ social. Nous voudrons et devrons être transparents.

Conventions réglant les tarifs et dégagement de revenu

Avec notre dernier exemple, nous avons à faire avec la fraternité, avec la solidarité, mais aussi avec la justice sociale. Comment organisons-nous en Allemagne le dégagement de revenu des êtres humains qui sont actifs en économie ? À cela appartient le concept de « souveraineté tarifaire ». Celui-ci se présente chez les syndicats et associations d'employeurs. Que les revenus et salaires ne sont aucunes attributions de genre seigneurial, mais au contraire leurs montants font l'objet de conventions tarifaires négociées — fréquemment après de longues négociations et parfois seulement le recours à la grève —, c'est une conquête du mouvement des travailleurs, quand bien même les entreprises font toujours et encore partie des propriétaires des capitaux. Mais on doit aussi se demander si, au jour d'aujourd'hui, dans ces rituels de conflit tarifaire en relation avec le dégagement du revenu, la sagesse a bel et bien le dernier mot. Nous n'avons nonobstant pas ce problème seulement au domaine cardinal de l'économie : actuellement on négocie sur les salaires des enseignants et éducateurs en grève.

[21] C'est encore le cas en France : les droits d'inscription à Lille I (sciences et technologies) par exemple, sont peu élevés de l'ordre de 700 €, incluant la sécurité sociale, par rapport aux universités anglo-saxonnes renommées (15 000 € à l'*Imperial College* de Londres, par exemple). Il faut signaler que le logement en résidence et la restauration aux Œuvres universitaires (CROUS) viennent se rajouter aux frais d'université à prévoir. Tout cela place le système universitaire français parmi les moins chers d'Europe, mais il faut dire que la première de nos université, parisienne bien sûr !, occupe la 47ème place dans le classement mondial des universités de Shanghai. Quant à Lilel I, on ne l'a toujours pas retrouvée dans le classement… C'est tout à fait proportionnel à la quantité d'argent engagée par l'état français et donc il n'y a pas de surprise à en attendre non plus ! *ndt*

Pourtant pilotes d'avions, de locomotives et médecins peuvent faire grève, des groupes professionnels chez qui les grèves ont des effets particulièrement massifs dans la société et mènent à de violents débats publics.

Le droit de grève est un droit constitutionnel inscrit dans la loi fondamentale [comme en France, dans la Constitution de 1958, de la Ve République *ndt*] : heureusement ! on ne peut pas interdire la grève, quand bien même il existe des groupes qui en rêvent. L'introduction d'arbitrages contraignants n'est pareillement pas non plus une solution. La nouvelle loi sur le tarif unitaire du ministre du travail Nahles énonce : dans une entreprise seul le syndicat doit légalement toujours négocier avec la plupart de ses membres. Cela est nonobstant et pareillement contraire à la Constitution — quoi qu'il en soit si l'on suit une enquête du service scientifique du *Bundestag* —. En cet endroit aussi surgit de nouveau la question de la légitimité des limites de l'immixtion de l'état — par la mise en place de conditions juridiques générales encadrant, comme la fixation d'une limite inférieure de revenu par l'introduction d'un SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti). Existe-il des amorces d'idées en rapport avec le dégagement d'un revenu, qui sont moins gravides de conflits que celui qui a lieu en ce moment[22].

De la *Dreigliederung* sociale résulte une autre amorce idéelle en rapport à la relation du travail et du revenu : il est faux, de payer un travail, qui pourtant n'est aucunement un facteur économique, mais représente, au contraire, une vie de l'esprit, soit une aptitude ou activité humainement qualifiée, laquelle vient faire saillie dans la vie économique. Un revenu ne paye donc pas un travail, mais au contraire, il représente la base matérielle qui rend possible cette production/prestation de travail. Un revenu est donc le résultat d'un « partage de recette », à l'occasion de quoi le montant de ce rapport, donc, d'une activité économique globale, relève d'une compétence juridique, d'une équité de droit. Ainsi, du fait que la propriété des entreprises en règle générale se trouve aux mains des fournisseurs de capitaux, — autrement dit, donc, les capitalistes [s'il faut appeler un chat un chat, c'ost le moment de le faire! *ndt*] et que les salaires/revenus apparaissent en tant que retraits de leurs gains, et donc relèvent du « facteur coût » et non pas, en tant que partie constitutive de la recette d'une économie menée en commun, se voit programmée ainsi d'avance une confusion conceptuelle entraînant dans la pratique les effet les plus funestes. Il serait correct de voir les entreprises, non pas comme des machines à profits [bandits-manchots, par exemple, serait plus juste et plus comique *ndt*] mais au contraire, en une communauté produisant, dans la collaboration de conducteurs du travail et de producteurs du travail[23] des marchandises et des prestations de services pour d'autres êtres humains. Après retrait des prestations préalables, impôts, etc. il reste la recette qui peut être répartie et mène au revenu. Le développement de critères de répartition relèverait d'une tâche juridique censée être configurée sur le terrain de l'égalité. Le surmontement du paradigme du paiement du travail ouvrirait de plus d'autres possibilités de retravailler de manière féconde des sujets comme la médiation, l'arbitrage, le salaire minimum et l'allocation inconditionnelle de base.

On remarque ici que nous sommes parvenus, en remettant en cause le paradigme dominant d'un marché du travail, par le problème du revenu à d'autres questions : qu'est-ce donc principalement

[22] Nous ici, « décadents romains » de France (qui tout en étant décadents, sommes parvenus à établir au moins un SMIG depuis longtemps), nous ne comprenons guère un tel tumulte ! En effet, la mentalité protestante et gallicane anglo-saxonne veut absolument laisser la liberté de fixation des salaires au marché et surtout aux patrons ; or elle sait bien qu'un salaire de 400 €, celui d'un *working poor* c'est un salaire de misère aujourd'hui pour « vivre ». La ville de Darmstadt enregistre que 25 % de sa population est en-dessous du seuil de pauvreté étonnant non pour l'Allemagen prospère de Mutty qui a gagné la guerre économique européenne ? *ndt*

[23] Rudolf Steiner forgéa en 1919 les concepts de « directeur du travail » [*Arbeitsleiter*] et de « producteur du travail » [*Arbeitsleister*], mais ces concepts ont glissé vers les appellations de « employeur » et « employé », ce qui amène ici une grave confusion sur qui ici donne le travail et qui le prend.

qu'une entreprise ? Comment doit-elle donc être organisée ? Quelles formes de propriété correspondent aux exigences de l'économie moderne ? À quoi doit ressembler une comptabilité, à partir de laquelle la recette commune acquiert de la visibilité ? Quels organes doivent prendre naissance afin que la question juridique de la formation du revenu soit le plus étroitement en rapport avec celle de la formation du prix, et puisse être élaborée de manière partenariale, — et pas seulement aux plans des entreprises et de l'état, mais au contraire dans les secteurs, ou selon le cas les plans régionaux (mot-clef – « associations économes » ? Cela nous ramène à la question eu égard à un partage social de la recette commune : à partir de la recette de la vie économique, qu'est-ce qui peut s'écouler vers la sphère culturelle et vers le système social, comment ce courant d'argent doit-il être organisé afin qu'on n'est plus besoin de système étatique de dons forcés [impôts, *ndt*], et quel processus d'apprentissage la société doit-elle parcourir, pour être en état d'organiser cela ?

Les quatre exemples traités ont, je l'espère, transmis une impression de comment des pathologies sociales prenant naissance à partir de paradigmes dépassés et miséreux et comment l'amorce idéelle de la *Dreigliederung* peut nous venir en aide pour les surmonter afin d'ouvrir de nouvelles voies de solution pratique dans les plus divers domaines de la société

***Sozialimpulse* 2**/2015.
(Traduction Daniel Kmiecik)

Attention : les notes du traducteur (marquée par « ***ndt*** » à la fin) relèvent **strictement** de la responsabilité de celui-ci et non pas du tout de la revue *Sozialimpulse.*